МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2024 оны 05 дугаар сарын 29 № 02/16 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН,
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
САЙД Л.ЭНХ-АМГАЛАН ТАНАА

Комисст Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн сурагчдын эцэг, эхийн төлөөллөөс "... Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн 640 хүүхдийн суудалтай өргөтгөлийн барилгын ажлыг ТӨБЗГ-2019/XII.1.165 дугаар гэрээний дагуу 2019 оны 06 дугаар сард эхлүүлэн, 2020 оны 08 дугаар сард барилгыг ашиглалтад оруулан, хүлээлгэн өгөх ёстой байсан боловч одоог хүртэл 4 жилийн хугацаа өнгөрөхөд өргөтгөлийн барилгын ажил дуусахгүй хүлээгдсээр байна. Өргөтгөлийн барилга ашиглалтад ороогүйгээс 3, 4 дүгээр ангийн 1000 гаруй хүүхдүүд зориулалтын бус түрээсийн байранд хичээллэж, үдийн хоолыг зөөвөрлөдөг тул өдөр тутамдаа хүйтэн хоол идэж байна. Уг түрээсийн байранд нийтийн байр байрладаг, хичээлийн анги, танхим өвөлдөө маш хүйтэн, гэрэлтүүлэг муу, үүдний хаалга өвөлдөө мөс тогтож халтиргаатай болдог, явган хүний зам орц, гарц байхгүй, ойр хавьд автомашины зогсоол байхгүй тул хашаатай тулгаж байршуулсан автомашиныг тойрч гардаг гэх зэрэг маш олон аюултай, эрсдэлтэй нөхцөлд бага ангийн хүүхдийн сурах эрх ноцтой зөрчигдөж байна. Иймээс нэн даруй манай сургуулийн өргөтгөлийн барилгыг ашиглалтад оруулахад тусалж, дэмжиж өгнө үү" гэх гомдлыг ирүүлсэн.

Гомдлын мөрөөр холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаас тайлбар, мэдээлэл, тодруулга авч, баримт бичигтэй танилцахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

1. Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтын XII.1.1.57-д Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн 320 хүүхдийн суудалтай өргөтгөлийн барилгын төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртгийг нийт 4 тэрбум төгрөг байхаар баталж, 2019 онд 1 тэрбум төгрөгийг санхүүжүүлэхээр тусгагдсан байна. Энэхүү төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар зохион байгуулсан бөгөөд энэ хүрээнд зарласан тендерийг 2018 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдөр нээхэд оролцогчид төсөвт өртгөөс өндөр дүнтэй үнийн санал ирүүлсэн тул уг сонгон шалгаруулалтыг хүчингүй болгосон байна.

2. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн 320 хүүхдийн суудалтай өргөтгөлийн барилгын төсөл, арга хэмжээний сонгон шалгаруулалтыг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр дахин зарлахад "ПГС" ХХК шалгарч санал болгосон 3,656,622,180 төгрөгийн өртгөөр гэрээ байгуулах эрхтэй болсон байна.

3. Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулагдаж байх хугацаанд Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай хууль батлагдаж, тус хуулийн 2 дугаар хавсралтын XII.1.1.65-д тусгагдсан Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн 320 хүүхдийн суудалтай өргөтгөлийн барилгын хүчин чадал 640 хүүхдийн суудалтай болж, төсөвт өртөг нийт 5,2 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж өөрчлөгдсөн байна.

15000053

4. Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, "ПГС" ХХК-тай 2019 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн ТӨБЗГ-2019/XII.1.1.65 дугаар гэрээг байгуулж, сургуулийн өргөтгөлийн барилгын ажил 2019 оны 05 дугаар сард эхэлсэн байна. Өргөтгөлийн барилгын ажлын зураг төсөлд сургуулийн хөл бөмбөгийн талбайг өөрчлөхөөр тусгасныг сурагчдын эцэг, эх болон Монголын хөл бөмбөгийн холбооноос эсэргүүцэж улмаар өргөтгөлийн барилгын зураг төсөлд өөрчлөлт орж гадна шугам, сүлжээ, зам талбайн тохижилтод нэмэлт ажлууд хийгдэх нөхцөл бүрдсэн байна.

5. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилга угсралтын ажил нь 2019 оны 05 дугаар сард эхэлсэн боловч зураг төсөлд өөрчлөлт орсон, цар тахлын нөхцөл байдал, үнийн өсөлт, төсвийн хязгаарлалт зэрэг шалтгааны улмаас барилга угсралтын ажил зогсонги байдалд орсон байна.

6. Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/10 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2022 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр хуралдаж нэмэлт гэрээний үнийн дүнд багтаан Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилга угсралтын ажил хүлээлгэн өгөхийг гүйцэтгэгч тал "ПГС" ХХК-д мэдэгдэж, Гүйцэтгэгч тал 5,194,279,958 төгрөгийн нэмэлт гэрээг Боловсролын ерөнхий газартай байгуулсан байна.

7. Боловсрол, шинжлэх ухааны яаманд "ПГС" ХХК-иас Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилгын ажлыг дуусгахад нэмэлт хөрөнгө 2,9 тэрбум төгрөг шаардлагатай байгаа талаар хүсэлтийг 2022 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр өгсөн байна. Үүний дагуу тус яамны зүгээс ирүүлсэн тоо, хэмжээг бодит эсэхэд дүгнэлт гаргуулахаар Үндэсний аудитын газарт хандсан байх бөгөөд дүгнэлтэд "өргөтгөлийн барилгыг зураг төсөлгүй төлөвлөсөн, худалдан авах ажиллагааны явцад барилгын хүчин чадлыг өөрчилсөн, гэрээг үндэслэлгүй, хэт бага үнээр байгуулсан, судалгаа хийгээгүйгээс газрын байршил өөрчлөгдөж суурь, гадна шугам сүлжээ, гадна тохижилтын ажилд нэмэлт зардал гарсан, ...төлөвлөсөн санхүүжилтийг бүрэн ашиглаагүй" зэрэг зөрчлүүд тусгагдсан байна. Үндэсний аудитын газар 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн 1029/200161029ГНЭГ-2023/28ШТА-ГА дугаар албан шаардлагыг гаргаж Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Боловсролын ерөнхий газарт зөрчлийг арилгах, цаашид алдаа зөрчлийг давтан гаргахгүй байх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг даалгасан байна.

8. Комиссын зүгээс тус сургуулийн өргөтгөлийн барилга угсралтын ажилтай танилцахад анги, танхимын хулдаасан шал, спорт заалны модон шал, ариун цэврийн өрөөний хаалт, гадна цахилгааны хоёр ширхэг трансформатор дутуу гэх байдалтай байсан. Засгийн газрын "Боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалтын ажлыг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" 2023 оны 290 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд 2023 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн 1а/3905 дугаар хамтран ажиллах талаар албан бичгийг Барилга, хот байгуулалтын сайдад хүргүүлж, "Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт хэрэгжиж буй батлагдсан төсөвт өртөгт багтаж ашиглалтад орохгүй магадлалын дүгнэлт гаргуулах болон төсөвт өртгийг дахин хянах шаардлагатай төсөл, арга хэмжээний жагсаалт"-ыг хавсаргасан байна. Тус жагсаалтын 13-т Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн 640 хүүхдийн суудалтай өргөтгөлийн барилгын гүйцэтгэлийн ажлын явц 90 хувьтай байгаа талаар мэдээллийг тусгасан байна.

9. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилгыг ашиглалтад оруулах хугацаанд 5 удаа, хөрөнгө оруулалт төсөвт өртөгт 2 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон байх бөгөөд сүүлд 2023 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх гэрээнд дахин нэмэлт өөрчлөлт оруулах УТ2101500831(ТӨБЗГ-2019/XII.1.164+3) дугаар гэрээг байгуулж, хөрөнгө оруулалт болон ашиглалтад оруулах хугацаанд өөрчлөлт оруулсан байна. Уг гэрээгээр өргөтгөлийн барилгыг хүлээлгэн өгөх хугацааг "2024 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдөр" байхаар тогтсон байна.

10. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилга гэрээнд заасан хугацаандаа ашиглалтад ороогүйгээс тус сургуулийн 3, 4 дүгээр ангийн 12 бүлгийн 543 сурагч 2019 оноос эхлэн Хөдөлмөр, нийгмийн харилцааны дээд сургуулийн 6 танхимыг түрээслэн 3 ээлжээр хичээллэж байна. Эдгээр сурагчид биеийн тамирын хичээлд хамрагдах боломжгүй, зориулалтын бус, хяналт сул орчинд суралцаж байгаагаас гадна сургуулийн орчин дахь зам, орц, гарц сурагчид гэмтэх, бэртэх эрсдэлийг нэмэгдүүлж байна. Тухайлбал 7-8 автомашины зам хөндлөн гарч сургуульдаа очиж байна. Түүнчлэн үдийн хоолыг зөөвөрлөдгөөс өвлийн цагт хоол нь хөрдөг, хичээлийн анги, танхим өвөлдөө маш хүйтэн, гэрэлтүүлэг муу, үүдний хаалга өвөлдөө мөс тогтож халтиргаатай болдог, ойр хавьд автомашины зогсоол байхгүйгээс хашаатай тулгаж байршуулсан автомашиныг тойрч гардаг зэрэг нь Комиссын ажлын хэсэг газар дээр нь очиж нөхцөл байдалтай танилцахад бодитой байсан болно.

Дээрх нөхцөл байдал, үйл баримт, холбогдох албаны хүмүүсийн тайлбар мэдээллийг үндэслэн Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилга хугацаандаа ашиглалтад ороогүйгээс тус сургуулийн 3, 4 дүгээр ангийн сурагчдын сурч боловсрох, хөгжих, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, хамгаалуулах, хөгжих эрх зөрчигдөж байна гэж дүгнэлээ.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт “....сурч боловсрох эрхтэй”, 11 дэх хэсэгт “...хүүхдийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална”, Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна”, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2-т “төр, иргэн, хуулийн этгээд үйл ажиллагаа явуулахдаа хүүхдийн язгуур эрхийг эн тэргүүнд хангахыг эрхэмлэж, хүүхэд эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, хамгаалуулах, нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг тэгш хангах”, Хүний эрхийн Түгээмэл тунхаглалын 26 дугаар зүйлийн 1-д “Хүн бүр сурч боловсрох эрхтэй” гэж тус тус заасан.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилгыг яаралтай ашиглалтад оруулах бүх талын арга хэмжээг авах;
2. Сургуулийн өргөтгөлийн барилга ашиглалтад орох хүртэлх хугацаанд түрээсийн байранд хичээллэж байгаа сурагчдын аюулгүй байдлыг бүрэн хангах, эрсдлээс сэргийлэх, спорт болон урлагийн зааланд хичээллэх нөхцөлийг бүрдүүлэх.

Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаарх мэдээллийг холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Ж.ХҮНАН